



COPIA

CITTA' DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-

Settore Finanziario

Determinazione del Registro Generale n° 109

Del 16.03.2022

Determinazione del Settore Finanziario n° 25

Del 16.03.2022

OGGETTO: Contratto di manutenzione programmi ed assistenza sistemistica PALIFM S.R.L. anno 2022/2023 - CIG z95366c851

L'anno **Duemilaventidue**

addì **Sedici**

Del mese di
marzo

Alle ore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.M. n. 361/1991 i servizi comunali sono stati informatizzati;
- la ditta I.F.M. S.r.l. ora PALIFM S.R.L. di Catanzaro con P.I. 03818680799, ha fornito a questo Comune i seguenti programmi (Software):
Anagrafe e storico, Carte d'Identità - Stato Civile - Elettorale - Statistiche demografiche - APR/4 - Contabilità finanziaria - economico patrimoniale - Relazione revisionale e programmatica - rendiconto di gestione - Paghe - Procedura di collegamento - acquedotto e tributi - Ici - lampade votive ;
- il contratto di manutenzione ed assistenza di tali software è scaduto il 31/12 u.s.;

VISTA la nota in atti del 23/02/2022, protocollo n. 959, con la quale la ditta PALIFM S.R.L. propone un nuovo contratto di manutenzione e assistenza applicativa, per l' anno 2022 e 2023 , dei seguenti moduli applicativi:

- City Base;
- Anagrafe e storico, Carte d'identità - SAIA;
- Atti di Stato civile;
- Elettorale - Fascicolo Elettorale elettronico;
- Statistiche demografiche;
- APR/4;
- Contabilità finanziaria;
- Contabilità economico patrimoniale (nuovo)
- Bilancio armonizzato;
- Fatturazione elettronica;
- Collegamento paghe - Finanziaria;
- Retribuzione del personale;
- Tarsu/Tares, Tosap;
- Acquedotto;
- Unità ecografiche e catasto;
- ICI/IMU;
- Gestione riscossione diretta IMU e Tributi;
- Servizi cimiteriali.

- Cityware on line – Gestione Siope+
allo stesso prezzo del contratto precedente pari a € 9.200,00 oltre Iva;

Dato atto che le attività di manutenzione e assistenza erogate dalla PALIFM srl prevedono:

Servizio di manutenzione:

- diagnosi dei problemi causati da malfunzionamenti di programmi o procedure, dovuti a condizioni non previste in fase di progettazione o non adeguatamente trattate nella codifica dei programmi;
- rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti rilevati, mediante interventi sulla codifica del software applicativo;
- rimozione dei malfunzionamenti di carattere sistemistico e di configurazione relativi all'ambiente software in cui l'applicazione opera;
- l'adeguamento delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico;
- l'adeguamento delle procedure e dei programmi alle variazioni dei requisiti normativi vigenti per quegli interventi che non richiedono modifiche strutturali al sistema e/o ne stravolgono l'impostazione.

Servizio di assistenza applicativa:

- supporto per pianificazione attività;
- installazione degli aggiornamenti forniti. L'attività di installazione e messa a punto degli aggiornamenti dei prodotti avrà luogo dietro richiesta del Cliente ma potrà anche essere richiesta dalla PALIFM qualora questa installazione costituisca prerequisito per la migliore funzionalità del Sistema;
- assistenza presso la sede del Cliente necessaria per il corretto utilizzo delle applicazioni, con interventi periodici e pianificati;
- prestazioni di assistenza telefonica;
- prestazioni di assistenza telematica;
- interventi presso la sede del Comune per inconvenienti non altrimenti risolvibili.

RITENUTO necessario provvedere ad assumere impegno di spesa per le suddette attività al fine di scongiurare il rischio di blocchi funzionali dei servizi che utilizzano i programmi e di non poter usufruire degli aggiornamenti previsti, con grave danno per l'Ente;

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia), la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

DATO ATTO che il servizio di manutenzione programmi software e assistenza applicativa (aggiornamenti compresi) riguarda software applicativi di cui solo ed esclusivamente la ditta PALIFM S.R.L. può erogare i servizi oggetto del contratto, e che, pertanto, è evidente che la fattispecie prescinde dall'applicazione dei principi di rotazione imposti dalla legge, e che quindi ricade nella tipologia degli "affidamenti diretti";

RITENUTO, pertanto, di approvare l'offerta proposta dalla PAL IFM srl, nonché la bozza di contratto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva

ACCERTATO che il costo annuo della manutenzione e assistenza applicativa ammonta a complessivi € 9.200,00, oltre Iva, immutato rispetto a quello degli anni precedenti;

ACCERTATO che la spesa può essere impegnata su apposito capitolo del bilancio corrente in corso di formazione ;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con modificazioni con delibera di G.M. n. 133 del 26/09/2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. stipulare con la ditta PAL IFM S.r.l. Via A. Lombardi, 6/B – Catanzaro P.I. e C.F. 03818680799 apposito contratto di manutenzione ed assistenza dei programmi software in uso ai servizi di questo Comune per l'anno 2022/2023 alle condizioni riportate nello schema dell'offerta/contratto ;
2. Fissare la durata del contratto stesso per gli anni 2022 e 2023 ;
3. Stabilire in € 9.200,00, oltre Iva, il canone annuo;
4. Di gravare la spesa sul cap. 52 del bilancio corrente in corso di formazione ;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Dott. Pasquale MUCCARI)

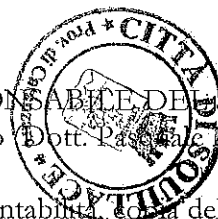


SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n ° 109 Del 16.03.2022 Si appone il visto per la regolarità contabile Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno a valere su apposito capitolo del bilancio corrente in corso di formazione ;

Squillace, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Dott. Pasquale MUCCARI)



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 – comma 7 – del Regolamento di Contabilità copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line-

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì

